

2017NARCISA SENOBIA HUAMAN HUILLCA 2017DNI80074069

PROCESO DE COMPRAVENTA DEL REMANENTE
A LUCIO A S/ 45 000,00

Independización y compraventa de predio rústico — Inambari, Madre de Dios

Código interno: DOC-26 | Carpeta: Terreno Docs | Año 2026

Naturaleza del documento. Este texto es un **borrador de trabajo** preparado para que las partes, el abogado y el notario visualicen el expediente. **No es escritura pública, no transfiere dominio y no se presenta a la SUNARP** hasta que un notario público lo autorice con las firmas, huellas y partes respectivos. Los recuadros amarillos deben completarse. Las coordenadas Google/WGS84 son de trabajo y **no sustituyen** el plano UTM de profesional habilitado.

Hipótesis de trabajo (no sustituye liquidación municipal ni de SUNAT): el precio de las ~90 ha es **S/ 45 000,00** (CUARENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES), o sea S/ 65 000,00 que Richar pagó en 2017 **menos** los S/ 20 000,00 de las 10 ha. En la minuta de Lucio eso se escribe como **precio de compraventa**, no como “saldo” ni “precio suplementario” de la escritura 962 de 2017 (Lucio no fue parte de ese acto).

	Acto	Precio
1. CÓMO QUEDA EL MAPA DE PRECIOS.—	Richar compra 100 ha (2017)	S/ 65 000,00 (S/ 27 000,00 menos los S/ 20 000,00)
	Nico y Lucy — 10 ha (2018 / formalización)	S/ 20 000,00
	Lucio — remanente ~90 ha	S/ 45 000,00
	Suma de las dos ventas de Richar	S/ 65 000 (nominalmente)

Solo vale si **Lucio realmente pagó o pagará** esos S/ 45 000. Si entregó otro monto, se declara el real.

2. PROCESO DE COMPRAVENTA CON LUCIO (CON ESTE PRECIO).—

- Independizar primero las 10 ha (expediente Nico/Lucy). El remanente queda en la partida de Richar.
- Lucio: DNI, estado civil, domicilio. Si es casado o conviviente, interviene su pareja.

3. Precio en minuta: S/ 45 000,00. Forma de pago: **depósito o transferencia a la cuenta de Richar** (S/ 45 000 > 3 UIT = S/ 16 500). Insertar vouchers en la escritura, igual que los de 2016 a Saturnino.
4. Predial de Richar al día (Mazuko) sobre lo que siga a su nombre.
5. Alcabala de **Lucio** en Inambari (DOC-07 adaptado al remanente).
6. Renta de segunda categoría de **Richar** ante SUNAT (o DJ de que no hay impuesto), para el notario.
7. Escritura Richar → Lucio + SID-SUNARP. Gastos: lo habitual, Lucio.

3. ALCABALA (LA PAGA LUCIO, NO RICAR).— Base = el **mayor** entre S/ 45 000,00 y el autoavalúo de las ~90 ha, menos 10 UIT (S/ 55 000 en 2026). Impuesto = 3 % del exceso.

Precio declarado S/ 45 000 (menor que S/ 55 000: el precio solo no genera alcabala)

Si autoavalúo 90 ha ≤ S/ 55 000 Alcabala **S/ 0**. Igual se liquida y se saca constancia.

Si autoavalúo 90 ha > S/ 55 000 3 % sobre el exceso. Ejemplo: autoavalúo S/ 80 000 → (80 000 – 55 000) × 3 % = S/ 750.

Las 90 ha tienen más chance que las 10 ha de que el municipio ponga un autoavalúo alto. El número oficial lo dice Rentas.

4. IMPUESTO A LA RENTA / “GANANCIA” DE RICAR (SUNAT).— Richar compró el 15 de agosto de 2017. Eso es **después** del 1.1.2004: no le alcanza la inafectación que sí tuvo Saturnino (adquirió en 1999). Tampoco es casa habitación. La venta del remanente es, en principio, **renta de segunda categoría**: 5 % de la ganancia.

Ganancia = precio – costo computable (el costo de 2017 se **actualiza** con el índice del MEF).

Costo de las 100 ha: S/ 65 000,00. Prorratio por área (trabajo; SUNAT podría usar autoavalúo):

Costo atribuible a 90 ha ≈ S/ 58 500 (90 % de 65 000), más actualización MEF

Precio Lucio S/ 45 000

Ganancia tentativa **Negativa** (45 000 < 58 500). IR ≈ **S/ 0**

Qué lleva al notario DJ de que **no existe impuesto por pagar** (Reglamento LIR), no el Formulario 1665 de pago.

La venta de las **10 ha** a Nico/Lucy es otro cálculo: costo ≈ S/ 6 500; precio S/ 20 000; ganancia ≈ S/ 13 500 × 5 % ≈ **S/ 675** (baja un poco al actualizar el costo). Eso lo paga Richar al formalizar las 10 ha, no Lucio.

Riesgos (no ocultar):

- Si SUNAT solo reconoce como costo lo **bancarizado** en 2017 (S/ 38 000), el costo de las 90 ha baja ($\approx$ S/ 34 200) y S/ 45 000 ya dejaría ganancia. Por eso conviene archivar escritura 962 y los tres vouchers de Caja Arequipa.
- Dos ventas en el mismo año (10 ha + 90 ha) siguen siendo segunda categoría. Una **tercera** venta en el año puede pasar a tercera (negocio).
- Independizar y vender dos lotes no debe presentarse como loteo comercial.

5. LO QUE NO ES ESTE S/ 45 000.— No es donación. No es el saldo de la compraventa a Saturnino. No evita predial, notario ni SUNARP. No se “completa” depositando S/ 20 000 de 2018.

Puerto Maldonado, a los *[[día]]* días del mes de *[[mes]]* de 2026.

EL TITULAR
RICAR DARWIN CUTIRE
CONDORI
DNI 42610690

HUELLA
ÍNDICE
DERECHO

LUCIO
LUCIO GIL CUTIRE PARI
DNI 42467850

HUELLA
ÍNDICE
DERECHO

ENTERADOS 10 ha
NICO ALVARO CUTIRE ARCE y
LUCY CUTIRE ARCE

HUELLA
ÍNDICE
DERECHO